

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제4절 소송물>

I. 소송물 일반

1. 서설

(1) 소송물의 의의

- 소송물이란 민사소송에서 심리의 대상이 되는 구체적인 권리 또는 법률관계를 의미한다. 이는 원고가 소를 통해 재판을 구하는 핵심적인 대상이며, 중복제소 금지, 청구의 변경, 기판력의 범위를 결정하는 기준이 된다.

(2) 소송물이론

- 소송물을 어떻게 파악하느냐에 따라 구이론, 신이론(일원이론·이원이론) 등으로 나뉜다. 구소송물설은 실체법상의 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 보며, 신소송물설은 원고가 구하는 법적 지위나 신청의 목적에 따라 소송물을 단일하게 파악한다. 판례는 원칙적으로 구소송물설의 입장을 취하고 있다.

2. 소송물의 특징

(1) 이행의 소

- 이행의 소에서 소송물은 실체법상의 급부청구권이다. 따라서 동일한 급부를 구하더라도 그 근거가 되는 실체법상 권리(불법행위로 인한 손해배상 청구권과 계약불이행으로 인한 손해배상청구권)가 다르면 소송물도 별개로 구성된다.

(2) 확인의 소

- 확인의 소에서 소송물은 확인의 대상이 되는 법률관계 자체이다. 원고가 주장하는 권리의 존재 또는 부존재 여부가 심리의 대상이 된다.

(3) 형성의 소

- 형성의 소에서 소송물은 법률관계의 변동을 일으키는 형성권 또는 형성원인이다. 구체적인 형성 사유마다 별개의 소송물이 성립하는 것이 원칙이다.

II. 일부청구에 대한 주요논점

1. 일부청구의 의의

- 일부청구란 가분적인 채권(금전채권)의 일부분만을 소송상 청구하는 것을 말한다. 원고가 소송비용을 절감하거나 장래의 승소 가능성을 탐색하기 위해 활용하는 전략적 소재기 방식이다.

2. 일부청구한 경우의 소송물

(1) 학설

- 채권의 일부분만을 청구하더라도 채권 전액이 소송물이 된다는 전부설과, 원고가 명시적으로 청구한 범위 내에서만 소송물이 성립한다는 일부설(명시설)이 대립한다.

(2) 판례

- 판례는 원고가 소송상 청구하는 채권이 전체 채권의 일부임을 명시한 경우에는 그 청구한 부분만이 소송물이 되지만, 명시하지 않은 경우에는 채권 전액이 소송물이 된다는 명시설의 입장을 취하고 있다.

(3) 검토

- 당사자의 처분권주의를 존중하고 소송비용의 합리적 지출을 보장하기 위해, 명시적으로 일부임을 밝힌 경우에는 그 범위 내로 소송물을 제한하는 명시설이 타당하다.

3. 일부청구의 소의 이익

- 가분채권의 일부청구는 원칙적으로 허용된다. 다만, 채권자가 아무런 합리적 이유 없이 채권을 세분하여 반복적으로 소를 제기하는 것은 상대방에게 응소의 고통을 주고 사법 자원을 낭비하는 것이므로, 신의칙 위반이나 권리남용에 해당할 경우 소의 이익이 부정될 수 있다.

4. 잔부청구 시 중복제소 여부

(1) 문제점

- 일부청구 소송이 계속 중인 상태에서 나머지 잔부를 별도로 청구하는 것이 중복제소에 해당하는지가 문제된다.

(2) 학설

- 전부설에 의하면 소송물이 동일하므로 중복제소에 해당하나, 명시설에 의하면 소송물이 다르므로 중복제소가 아니라고 본다.

(3) 판례

- 판례는 일부청구임을 명시하여 소를 제기한 경우, 잔부청구는 별개의 소송물이므로 중복제소에 해당하지 않는다고 판단한다.

(4) 검토

- 소송물의 범위가 명시된 부분에 한정된다면 잔부청구는 심리 대상이 겹치지 않으므로 중복제소 금지 원칙에 위배되지 않는다고 보는 것이 논리적이다.

5. 잔부청구 시 기판력 작용 여부

(1) 문제점

- 일부청구에 대한 판결이 확정된 후 잔부를 청구할 때, 전소 판결의 기판력이 잔부청구 소송에 미치는지 여부이다.

(2) 학설

- 전부설은 채권 전액에 기판력이 미친다고 보며, 명시설은 명시된 부분에만 기판력이 미친다고 본다.

(3) 판례

- 판례는 명시적 일부청구의 경우 전소의 판결은 청구된 부분에 대해서만 기판력이 발생하므로, 잔부청구 소송에 기판력이 미치지 않는다고 본다. 반대로 일부임을 명시하지 않은 경우에는 전소 판결의 효력이 채권 전부에 미쳐 잔부청구가 차단된다.

(4) 검토

- 명시 여부에 따라 기판력 범위를 결정하는 것은 당사자의 의사와 절차적 안정성을 조화시키는 합리적인 기준이다.

6. 일부청구 시 시효중단범위

(1) 문제점

- 일부청구의 소를 제기했을 때 시효중단의 효력이 채권 전부에 미치는지, 아니면 청구된 일부에만 미치는지에 관한 논의이다.

(2) 학설

- 채권의 불가분성을 강조하여 전부에 미친다는 견해와, 소송상 권리 행사의 범위를 기준으로 일부에만 미친다는 견해가 있다.

(3) 판례

- 판례는 소송상 청구한 일부에 대해서만 시효중단의 효력이 발생함을 원칙으로 한다. 다만, 청구원인에서 채권 전액을 주장하면서 우선 일부만을 청구한 경우에는 잔부 부문에 대해서도 권리 행사의 의사가 표명된 것으로 보아 전부에 시효중단의 효력을 인정하기도 한다.

(4) 검토

- 시효중단은 권리 위에 잠자지 않는 자를 보호하는 취지이므로, 청구취지에 명시된 금액뿐만 아니라 소송 과정에서 나타난 권리 행사의 실질적 범위를 고려하여 판단해야 한다.

7. 일부청구 시 과실상계

(1) 문제점

- 일부청구 사건에서 법원이 과실상계를 할 때 전체 손해액에서 먼저 공제해야 하는지, 아니면 청구된 금액 내에서 공제해야 하는지이다.

(2) 학설

- 전체 손해액에서 과실비율을 공제한 금액이 청구액보다 크면 청구액 전부를 인용해야 한다는 외측설과, 청구액을 기준으로 과실상계를 적용해야 한다는 내측설이 대립한다.

(3) 판례

- 판례는 외측설을 취하고 있다. 즉, 전체 손해액에 과실상계를 적용한 금액이 원고가 청구한 일부청구액을 초과한다면 원고의 청구 금액 전부를 인용하여야 한다.

(4) 검토

- 원고가 손해의 일부만을 청구한 의도는 손해 전체 중 책임이 인정되는 범위를 우선 확보하겠다는 것이므로, 외측설이 원고의 의사와 실질적 공평에 부합한다.

8. 청구취지의 확장의 소의 변경 여부

- 일부청구 소송 도중 청구취지를 확장하는 것은 청구의 추가적 변경에 해당한다. 이는 새로운 소송물을 추가하는 행위로서 민사소송법상 소의 변경 절차에 따라야 하며, 구소송물의 시효중단 효력은 확장된 시점에 발생함이 원칙이다.

9. 전부승소자의 상소 가부

(1) 문제점

- 일부청구에서 청구한 금액 전부를 인용받은 원고가 잔부 청구를 위해 상소를 제기할 수 있는지가 문제된다.

(2) 학설

- 형식적 불복설에 의하면 청구취지대로 판결이 나왔으므로 상소권이 없으나, 실질적 불복설에 의하면 잔부 권리가 남아있는 한 상소 이익을 인정할 수 있다.

(3) 판례

- 판례는 형식적 불복설의 입장이다. 일부청구에서 청구한 금액이 전부 인용되었다면 원고는 전부 승소한 것이므로 판결에 불복하여 상소할 이익이 없다. 잔부 채권에 대해서는 별소를 제기하는 등의 방식으로 해결해야 한다.

(4) 검토

- 상소는 재판의 결과가 신청한 내용과 다를 때 허용되는 것이므로, 스스로 제한하여 청구한 범위 내에서 승소했다면 상소의 이익을 부정하는 것이 절차 원칙에 부합한다.

III. 결론

- 소송물은 민사소송의 심판 대상을 확정하는 기초 단위로서, 절차 전반에 걸쳐 강력한 기준이 된다. 특히, 일부청구 제도는 청구의 전략적 운용이라는 측면에서 긍정적이나, 중복제소나 기판력, 시효중단 등 복잡한 법적 쟁점을 야기한다. 판례가 취하고 있는 명시설과 외측설 등은 당사자의 처분권주의와 실질적 권리 보호를 조화시키려는 고심의 결과이다. 법원은 소송물의 정확한 파악을 통해 불필요한 분쟁의 반복을 막고, 일부청구가 부당한 소송 지연이나 상대방의 방어권 침해로 이어지지 않도록 운영의 묘를 살려야 할 것이다.